PROYECTO DE DECRETO

Decreto reglamentario de la ley marco de política exterior

Designa a la Cancillería autoridad de aplicación y reglamenta la integración del Consejo de Política Exterior, el contenido, los indicadores y el calendario de la estrategia nacional, la revisión de acuerdos con cláusulas de exclusividad y el formato del informe anual de votos en derechos humanos.

Propuesta 84: Comerciar con todos y la misma vara para los derechos humanos
Cuándo: Fase I (dentro de los 90 días de la promulgación de «Ley marco de política exterior»)
Trámite: No aplica (decreto reglamentario, art. 99 inc. 2 de la Constitución Nacional).

VISTO

El Expediente N° […], la Ley N° […] marco de política exterior, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° […] marco de política exterior estableció los principios de la política exterior de la Nación, creó el Consejo de Política Exterior y reguló la presentación al HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN de la estrategia nacional de política exterior y del informe anual sobre los votos de la República en materia de derechos humanos.

Que su artículo 20 encomienda al PODER EJECUTIVO NACIONAL designar la autoridad de aplicación, que será el ministerio con competencia en relaciones exteriores, y su artículo 23 le encomienda reglamentarla dentro de los NOVENTA (90) días de su promulgación.

Que corresponde precisar el procedimiento de designación de los integrantes del Consejo, el contenido y los plazos de la estrategia nacional y el formato del informe anual, para asegurar su continuidad entre períodos de gobierno.

Que el servicio jurídico permanente del ministerio con competencia en relaciones exteriores ha tomado la intervención que le compete.

Que el presente decreto se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

Capítulo I – Autoridad de aplicación

ARTÍCULO 1°.- Autoridad de aplicación (artículo 20). Desígnase autoridad de aplicación de la Ley N° […] marco de política exterior al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, o al ministerio que en el futuro asuma la competencia en relaciones exteriores, que podrá dictar las normas complementarias del presente decreto.

Capítulo II – Consejo de Política Exterior

ARTÍCULO 2°.- Representantes de los bloques (artículo 15, inciso a). La autoridad de aplicación solicitará a la Presidencia de cada Cámara del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN que comunique la designación de UN (1) representante titular y UN (1) suplente por cada bloque parlamentario. La designación y su reemplazo corresponden exclusivamente a cada bloque. La falta de designación de algún bloque no impide el funcionamiento del Consejo.

ARTÍCULO 3°.- Ex titulares del ministerio (artículo 15, inciso b). La autoridad de aplicación invitará a todas las personas que se hayan desempeñado como titulares del ministerio con competencia en relaciones exteriores. Si aceptaran más de CINCO (5), los integrantes se determinarán por sorteo público entre quienes hayan aceptado, procurando que provengan de distintos períodos de gobierno. Durarán CUATRO (4) años en sus funciones.

ARTÍCULO 4°.- Académicos (artículo 15, inciso c). La autoridad de aplicación convocará públicamente a las universidades nacionales y a las universidades privadas reconocidas para que, por intermedio del Consejo Interuniversitario Nacional y del Consejo de Rectores de Universidades Privadas previstos en los artículos 71 y 73 de la Ley de Educación Superior N° 24.521, propongan hasta DIEZ (10) candidatos cada uno, con antecedentes publicados. La autoridad de aplicación designará a los CINCO (5) académicos por resolución fundada, con al menos DOS (2) propuestos por cada uno de esos consejos, no más de UNO (1) por institución y procurando la diversidad regional. Durarán CUATRO (4) años en sus funciones y podrán ser designados por un nuevo período.

ARTÍCULO 5°.- Mandatos escalonados. Los mandatos de los integrantes de los incisos b) y c) del artículo 15 de la Ley N° […] marco de política exterior no coincidirán con el período presidencial: los primeros integrantes designados conforme el artículo 22 de esa ley durarán en sus funciones hasta el fin del segundo año del período presidencial siguiente al de su designación, y sus sucesores, CUATRO (4) años.

ARTÍCULO 6°.- Secretaría técnica (artículo 19). La secretaría técnica del Consejo será ejercida por la unidad organizativa que designe el titular de la autoridad de aplicación, con rango no inferior a Dirección. Convoca las reuniones con QUINCE (15) días de anticipación, distribuye la documentación, labra las actas y publica en el sitio web oficial de la autoridad de aplicación la nómina de integrantes, el reglamento interno, el orden del día y las actas, con exclusión de la información calificada como reservada.

ARTÍCULO 7°.- Reserva (artículo 18). La autoridad de aplicación calificará como reservada, por acto fundado, la información que suministre al Consejo cuya divulgación pueda afectar negociaciones en curso o relaciones con otros Estados. Los integrantes suscribirán al asumir un compromiso de confidencialidad respecto de esa información.

Capítulo III – Estrategia nacional de política exterior

ARTÍCULO 8°.- Contenido (artículo 8°). La estrategia nacional desarrollará cada uno de los contenidos del artículo 8° de la Ley N° […] marco de política exterior en secciones separadas. Las metas de diversificación del inciso c) se expresarán, como mínimo, mediante: a) la participación del principal destino en las exportaciones totales; b) la participación del principal origen en las importaciones de cada insumo crítico identificado por el régimen de seguridad de suministro; y c) la cantidad de insumos críticos con proveedor único. Cada indicador del inciso e) tendrá línea de base, meta para el final del período y fuente.

ARTÍCULO 9°.- Procedimiento (artículos 9 y 17). La autoridad de aplicación remitirá el proyecto de estrategia al Consejo de Política Exterior a más tardar a los CIENTO VEINTE (120) días corridos de iniciado el período presidencial. Recibida la opinión del Consejo o vencido el plazo del artículo 17 de la Ley N° […] marco de política exterior, presentará la estrategia ante las comisiones de Relaciones Exteriores de ambas Cámaras dentro del plazo del artículo 9° de esa ley, acompañada de las opiniones y disidencias, y la publicará en la misma fecha.

ARTÍCULO 10°.- Revisión de acuerdos vigentes (artículo 11). Para el relevamiento previsto en el artículo 11 de la Ley N° […] marco de política exterior, los ministerios y organismos que hayan negociado o ejecuten acuerdos internacionales informarán a la autoridad de aplicación, dentro de los SESENTA (60) días corridos de la entrada en vigencia del presente decreto, los acuerdos que contengan cláusulas de alineamiento o de exclusión de terceros. El relevamiento indicará para cada acuerdo la cláusula, su alcance y la propuesta de renegociación o de denuncia.

ARTÍCULO 11°.- Seguimiento. La autoridad de aplicación informará cada año a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS el estado de cumplimiento de la estrategia, con la medición de sus indicadores, a los fines del artículo 10 de la Ley N° […] marco de política exterior, y publicará esa medición.

Capítulo IV – Informe anual sobre votos en materia de derechos humanos

ARTÍCULO 12°.- Período y contenido (artículo 12). El informe anual comprende los votos, abstenciones y ausencias de la República y las declaraciones oficiales emitidas en materia de derechos humanos durante los DOCE (12) meses anteriores al cierre de la parte principal del período ordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Para cada pronunciamiento consignará: el organismo, la fecha, la identificación y el título de la resolución o del asunto, el sentido del voto, el resultado de la votación, el criterio aplicado conforme el artículo 3° de la Ley N° […] marco de política exterior y una explicación breve.

ARTÍCULO 13°.- Formato y presentación (artículos 13 y 16). El informe se publicará en un documento y en una base de datos en formato abierto con un registro por pronunciamiento. El proyecto se remitirá al Consejo de Política Exterior con al menos VEINTE (20) días corridos de anticipación al vencimiento del plazo del artículo 13 de la Ley N° […] marco de política exterior, y sus opiniones se publicarán junto con el informe.

Capítulo V – Disposiciones finales

ARTÍCULO 14°.- Financiamiento (artículo 21). Los gastos que demande el presente decreto se atienden con los créditos asignados a la autoridad de aplicación en el Presupuesto General de la Administración Nacional.

ARTÍCULO 15°.- Vigencia. El presente decreto entra en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 16°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.